III. Otras Resoluciones

Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad

3540 *Instituto Canario de la Vivienda.- Resolución de 25 de septiembre de 2026, del Secretario, por la que se ordena la publicación del documento administrativo mediante el que se formaliza la cesión de la titularidad de un grupo de 42 viviendas, sitas en la calle Polonia, 7, parcela AB5 (Sector R1), Urbanización Montaña Roja, en Playa Blanca, en el término municipal de Yaiza, Lanzarote.*

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 29, apartado 2, de la Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de acceso a la información pública, y en el artículo 20.1 del Decreto 11/2019, de 11 de febrero, por el que se regula la actividad convencional y se crean y regulan el Registro General Electrónico de Convenios del Sector Público de la Comunidad Autónoma y el Registro Electrónico de Órganos de Cooperación de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, los convenios que se celebren por los órganos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y de los organismos y entidades vinculadas o dependientes de la misma, con otras administraciones públicas y otros sujetos, públicos o privados, así como las modificaciones, prórrogas y anexos o adendas a los mismos, deberán publicarse en el Boletín Oficial de Canarias dentro de los veinte días siguientes a su firma.

En cumplimiento de lo anterior,

R E S U E L V O:

Ordenar la publicación en el Boletín Oficial de Canarias del documento administrativo mediante el que se formaliza la cesión de la titularidad de un grupo de 42 viviendas, sitas en la calle Polonia, n.º 7, parcela AB5 (Sector R-1), Urbanización Montaña Roja, Playa Blanca, término municipal de Yaiza, suscrito el 25 de septiembre de 2026, cuyo texto se acompaña como anexo a esta Resolución.

Canarias, a 25 de septiembre de 2026.- El Secretario, Huberto Suárez Hernández.

ANEXO

DOCUMENTO ADMINISTRATIVO MEDIANTE EL QUE SE FORMALIZA LA CESIÓN DE LA TITULARIDAD DE UN GRUPO DE 42 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE YAIZA, SITAS EN LA CALLE POLONIA, 7, PARCELA AB5 (SECTOR R1), URBANIZACIÓN MONTAÑA ROJA, PLAYA BLANCA

De una parte, el Ilmo. Sr. D. Oswaldo Betancort García, como Presidente del Excmo. Cabildo Insular de Lanzarote, en virtud de su proclamación y toma de posesión en sesión plenaria celebrada el 26 de junio de 2023, según el acta del Secretario General del Pleno de fecha de 11 de abril de 2024, que se encuentra facultado expresamente para la suscripción de este documento por acuerdo plenario de la citada Corporación Insular de fecha 19 de diciembre de 2025, adoptado por mayoría absoluta del número legal de sus miembros, teniendo en cuenta lo previsto en el artículo 57, apartado b), de la Ley 8/2015, de 1 de abril, de cabildos insulares.

Y de otra parte, el Excmo. Sr. D. Juan Pablo Rodríguez Valido, Consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, en virtud de nombramiento mediante Decreto 43/2023, de 14 de julio, del Presidente, quien se encuentra facultado para la firma del presente Convenio, en su calidad de Presidente del Instituto Canario de la Vivienda, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 7.1 y 7.2.g) de los Estatutos del citado organismo autónomo, aprobados por el Decreto 152/2008, de 7 de julio.

Las partes, en el ejercicio de las competencias que les están legalmente atribuidas, se reconocen con capacidad para acordar y obligarse en los términos siguientes, y, al efecto,

EXPONEN

I. Que el 5 de junio de 2024 se firma el Convenio Marco de Cooperación entre el Instituto Canario de la Vivienda y el Cabildo Insular de Lanzarote para la realización de actuaciones en materia de vivienda, en ejecución del Plan de Vivienda de Canarias 2020-2025 (BOC n.º 121, de 21.6.2024).

II. Que con fecha 16 de diciembre de 2024 se suscribe el Convenio específico de Cooperación entre el Instituto Canario de la Vivienda y el Cabildo Insular de Lanzarote para el incremento de la oferta pública de vivienda a través de la adquisición de un grupo de 42 viviendas en el municipio de Yaiza, sitas en la calle Polonia, 7, parcela AB5 (Sector R1), Urbanización Montaña Roja, Playa Blanca.

III. Que la cláusula quinta del citado Convenio recoge como obligación del Cabildo Insular de Lanzarote la adquisición de las viviendas precitadas, la inscripción de la compraventa realizada en el correspondiente registro de la propiedad y la posterior cesión al Instituto Canario de la Vivienda.

Que consta en el expediente certificado del Registro de la Propiedad de Tías que acredita la inscripción de la promoción de las 42 viviendas de referencia a nombre del Cabildo Insular de Lanzarote por título de compraventa con los siguientes datos registrales:

Finca: desde la n.º 30.063 hasta la n.º 30.104, ambas inclusive.

CRU: cada finca cuenta con Código Registral Único individual, según certificación registral incorporada al expediente.

Inscripción: 3.ª

IV. Que la obligación 7.ª de la mencionada cláusula impone al Cabildo Insular de Lanzarote la suscripción del documento administrativo de cesión al que se refiere el artículo 79, apartado 2, del Decreto 133/1988, de 22 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento para la aplicación de la Ley del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Canarias.

V. Que la cláusula cuarta, obligación 2.ª, del Convenio ordena al Instituto Canario de la Vivienda a tramitar el expediente de aceptación del grupo de 42 viviendas objeto de la actuación. Dicho expediente ha culminado con la Resolución n.º 304/2026, de 15 de septiembre, del Presidente del Instituto Canario de la Vivienda, por la que se acepta la cesión del meritado grupo de viviendas.

VI. Que la obligación 3.ª de la mencionada cláusula impone al Instituto Canario de la Vivienda la suscripción del documento administrativo de cesión al que se refiere el artículo 79, apartado 2, del Decreto 133/1988, de 22 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento para la aplicación de la Ley del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Visto lo que antecede, ambas partes acuerdan suscribir el presente documento de cesión de la titularidad de las viviendas según el cual:

Primero.- El Cabildo Insular de Lanzarote cede al Instituto Canario de la Vivienda la propiedad del grupo de 42 viviendas en el municipio de Yaiza, sitas en la calle Polonia, 7, Parcela AB5 (Sector R1), Urbanización Montaña Roja, Playa Blanca, que ha sido objeto de compraventa por parte de la citada Administración.

Segundo.- El Instituto Canario de la Vivienda acepta la cesión del citado grupo de viviendas con el fin de incrementar su parque de viviendas de protección pública.

Tercero.- Conforme a lo previsto en el artículo 79, apartado 2, del Decreto 133/1988, de 22 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento para la aplicación de la Ley del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Canarias, este documento constituye documento suficiente para su inscripción en el correspondiente registro de la propiedad.

Cuarto.- Los gastos notariales y los de inscripción en el Registro de la Propiedad serán de cuenta de la parte que inste la elevación de este documento a escritura pública.

Y para que conste y en prueba de conformidad con cuanto antecede, ambas partes suscriben el presente Convenio, a 25 de septiembre de 2026.- El Presidente del Instituto Canario de la Vivienda, Juan Pablo Rodríguez Valido.- El Presidente del Cabildo Insular de Lanzarote, Oswaldo Betancort García.